

次のアからエまでの各事例を判例の立場に従って検討し、成立する犯罪が【 】内の罪数関係にある場合には1を、【 】内の罪数関係にない場合には2を選びなさい。(特別法犯は除く)

ア. 公務員が、電化製品を盗品であると知りながら、賄賂として収受した。【観念的競合】

イ. 連日、駅前で募金箱を持ち、真実は募金を難病の子供のために使うつもりはなく、自己のために費消するつもりであるのにそれを隠して、「難病の子供を救うため、募金をお願いします。」と連呼し、多数回にわたり、不特定多数の通行人からそれぞれ少額の金員をだまし取った。【包括一罪】

ウ. 他人のキャッシュカードを盗み、これを使って銀行の現金自動預払機から預金を引き出した。【併合罪】

エ. 自動車を盗み、これを売却した。【牽連犯】

No192	罪 数				正答率
予備H24-8	正 解	ア 1	イ 1	ウ 1	エ 2
					50%

ア 【 】内の罪数関係にある

最判昭23.3.16。観念的競合（54条1項前段）とは、「1個の行為が2個以上の罪名に触れ」る場合をいう。ここに「1個の行為」とは、法的評価を離れ構成要件の観念を捨象した自然的観察の下で、行為者の動態が社会的見解上1個のものとの評価を受ける場合をいう（最大判昭49.5.29、百選I104事件）。公務員が盗品を盗品であることを知りながら、賄賂として收受した場合、社会的見解上1個のものとの評価を受ける行為によって、収賄罪と盗品等無償譲受け罪の罪名に触れることになるので、観念的競合が成立する（最判昭23.3.16）。

イ 【 】内の罪数関係にある

最決平22.3.17（百選I102事件）。包括一罪（広義）とは、数個の行為があつて、それぞれ独立して特定の構成要件に該当するように見えるが、すべての行為が構成要件的に包括して評価され一罪とされる場合をいう。同一構成要件に当たる数個の行為が行われた場合に、それらの行為の間に密接な関連性があり、かつ、同一の法益の侵害に向けられた行為者の一つの人格態度の現れと目し得る場合に、包括して一回の構成要件の評価に含ませるものである。判例は、本記述と同様の事案において、詐欺罪の包括一罪が成立するとしている。不特定多数の通行人一般に対し、一括して、連日のように、同一内容の定型的な働き掛けを行って寄付を募るという態様のものであり、かつ、被告人の1個の意思、企図に基づき継続して行われた活動であるからである。

ウ 【 】内の罪数関係にある

東京高判昭55.3.3。併合罪（45条）とは、確定裁判を経ない2個以上の罪をいう。そして、盗んだカード使って銀行の現金自動支払機から預金を引き出す行為は、カードの窃取により成立した預金者に対する窃盗罪で評価し尽くされおらず、自動支払機の管理者との関係で別途窃盗罪が成立する（東京高判昭55.3.3）。本記述では、2つの窃盗罪は併合罪となる。

エ 【 】内の罪数関係にない

盗品等関与罪として256条に規定されている行為は、無償譲受け（256条1項）、運搬、保管、有償譲受け、有償処分があつせん（256条2項）であり、売却は含まれていない。よって、本記述において本犯者が窃取した自動車売却した行為は盗品等関与罪を構成するものではない。また、被処分者は売買目的物が盗品であると知っていれば買い受けなかった可能性があり、かかる場合には本記述において情を秘して自動車売却する行為は詐欺罪（246条1項）を構成することとなる。もっとも、牽連犯とは、「数罪間に罪質上通例その一方が他方の手段又は結果となる関係」（最判昭57.3.16）にあるものを指すところ、窃盗罪と詐欺罪は罪質上通例その一方が他方の手段又は結果となる関係にあるものとはいえない。よって、本記述において本犯者が窃取した自動車売却した行為につき詐欺罪が成立するとしても、窃盗罪と牽連犯の関係にはない。